

Nr. 258 Denkschrift des Reichswirtschaftsministeriums. 3. Dezember 1938

R 43 II/749, Bl. 107–108 *Ausfertigung, Umdruck*¹

Beginn:

Beginn:

DENKSCHRIFT ÜBER DIE VEREINHEITLICHUNG DER HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR KRAFTFAHRZEUGHALTER IM GESAMTEN REICHSGEBIET.

Die Vereinigung Österreichs und des Sudetenlandes mit dem Altreich läßt es dringend geboten erscheinen, den verschiedenartigen Rechtszustand auf dem Gebiete der Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter für das gesamte großdeutsche Reichsgebiet zu beseitigen. Wenn dabei der Grundsatz der Pflichtversicherung, die in Österreich und im Sudetenland besteht², gewahrt und auf das ganze Reich ausgedehnt werden soll, müssen zunächst die Voraussetzungen für die Haftung der Kraftfahrzeughalter im Gesamtgebiet einheitlich geregelt werden. Denn nur bei gleicher Haftungsgrundlage kann auch die Haftpflichtversicherung hinsichtlich des Versicherungsumfanges, der Versicherungsprämien und der Pflicht zur Versicherung nach einheitlichen Grundsätzen geordnet werden.

Bereits jetzt stimmen die Voraussetzungen für die Haftung des Kraftfahrzeughalters in Österreich, den sudetendeutschen Gebieten und im Altreich weitgehend überein. In allen drei Gebieten besteht neben der allgemeinen Haftung für Verschulden die sogenannte Gefährdungshaftung des Kraftfahrzeughalters; der Halter haftet also ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden für jeden Schaden, der beim Betrieb des Kraftfahrzeuges entsteht, soweit der Schaden nicht auf ein unabwendbares Ereignis, insbesondere etwa das Verhalten des Verletzten oder das Verhalten eines Tieres, zurückzuführen ist.

Die Übereinstimmung ist aber nicht vollständig. Unterschiede bestehen namentlich hinsichtlich der Festsetzung einer Höchstgrenze für die Entschädigungspflicht bei der Gefährdungshaftung, hinsichtlich der Ausdehnung der Gefährdungshaftung auf die Haftung gegenüber den Insassen des Kraftwagens, hinsichtlich der Haftung für Schwarzfahrten, hinsichtlich der Zulässigkeit eines Schmerzensgeldes neben der aus der Gefährdungshaftung zu zahlenden Entschädigung. Endlich gilt der Grundsatz der Gefährdungshaftung in Österreich und den sudetendeutschen Gebieten nicht nur für den Kraftfahrzeughalter, sondern auch für den Kraftfahrzeugführer.

Die Beseitigung dieser unterschiedlichen Rechtslage ist dadurch erleichtert, daß es sich hier nicht um grundsätzliche Unterschiede, sondern lediglich um Abweichungen in einzelnen Fragen handelt. Im allgemeinen verdient die Regelung im Altreich den Vorzug vor der Regelung in den anderen Rechtsgebieten. Nur bei der Insassenhaftung wird das deutsche Recht dem österreichischen und

¹ Dem RMRk vom RWiM am 3. 12. 1938 übersandt unter Bezugnahme auf den Berichtsauftrag vom 26. 8. (Dok. Nr. 203 Anm. 2) mit dem Bemerken, die Denkschrift sei zus. mit RJuM und RVM gefertigt worden, der RFSSChDP und der RKomPr. hätten ihr zugestimmt; R 43 II/749, Bl. 106. Zum zeitgenöss. Pro und Contra der Kfz-Pflichtversicherung wie zur Diskussion möglicher Realisationsformen und gesetzestechn. Modalitäten s. den fundierten Beitrag des Ref. im RJuM, KGR [Johann] THEES, Das Problem des Versicherungszwangs im Kraftfahrzeuggewerbe, in: DJ 1939, S. 71–85. Hierauf sei für das Folgende allgemein verwiesen. Zu ausländ. Vorbildern vgl. Kurt JANOTT, Kraftfahrzeug-Recht und -Zwangshaftpflichtversicherung im Ausland. Vortrag vor dem Versicherungsausschuß der ADR am 22. 10. 1936; Druck: R 3001/20414, Bl. 137–149. (Janott war Vorstand der Gothaer Allgem. Versicherungsbank a. G.)

² Zur Rechtslage in Österreich s. Dok. Nrr. 136 Anm. 11, 203 Anm. 6. Die ČSR hatte die Pflichtversicherung für Kfz-Halter durch Gesetz vom 26. 3. 1935 ab Nov. 1935 eingeführt; dt. Übs. im Auszug: R 3001/20414, Bl. 208–212. Generell hierzu THEES und JANOTT (o. Anm. 1).

tschechoslowakischen anzupassen sein³. Das bedeutet, daß die Haftungsbestimmungen des deutschen Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen⁴ mit kleinen Änderungen (Insassenhaftung) in Österreich und den sudetendeutschen Gebieten einzuführen sein werden. Hierdurch soll der Frage, ob der Grundsatz der Gefährdungshaftung im Kraftfahrverkehr auf die Dauer aufrechtzuerhalten ist, nicht vorgegriffen werden. Zur Vereinheitlichung des Rechtszustandes ist eine Entscheidung dieser Frage weder erforderlich noch zweckmäßig, da sie umfangreicher Prüfung bedarf, wodurch die Neuregelung auf lange Sicht hinausgeschoben würde.

Durch Schaffung einer einheitlichen Haftpflicht wären die Voraussetzungen dafür gegeben, eine zwangsweise Haftpflichtversicherung nach einheitlichen Grundsätzen im Gesamtreich einzuführen. Ein solcher Zwang zur Versicherung gegen Haftpflicht besteht bereits in Österreich und im Sudetenland. Auch im Altreich ist ein Versicherungszwang eingeführt worden für den gewerblichen Kraftfahrzeugverkehr, besonders also für Fahrlehrer, Kraftdroschken und Lastwagenfernverkehr⁵. Um sicherzustellen, daß jeder Volksgenosse gegen Schäden, die ihm aus dem Kraftfahrzeugverkehr zustoßen, in jedem Fall geschützt ist und begründete Schadenersatzansprüche verwirklicht werden, erscheint die Einführung einer zwangsweisen Haftpflichtversicherung für das ganze Reich dringend geboten. Hierdurch würde auch der Kraftfahrer selber vor Belastungen geschützt, die für ihn in vielen Fällen sonst nicht tragbar wären. Auch im Interesse einer Förderung des Kraftfahrzeugverkehrs ist daher die Einführung eines Versicherungszwanges erforderlich.

Die Durchführung einer solchen zwangsweisen Haftpflichtversicherung ist möglich durch *Zwangsversicherung* oder durch *Pflichtversicherung*. Während es zum Wesen der Zwangsversicherung gehört, daß jeder Kraftwagen gegen Haftpflicht ohne weiteres versichert ist und daß jeder Volksgenosse gegen jeden ihm durch den Kraftverkehr zustoßenden Unfall Versicherungsschutz genießt, stellt es die Pflichtversicherung darauf ab, daß jeder Kraftfahrzeughalter von Gesetzes wegen verpflichtet ist, sich gegen die Folgen der Haftpflicht zu versichern. In Österreich und den sudetendeutschen Gebieten und auch in den Fällen, in denen im Altreich bereits ein Versicherungszwang im Kraftfahrzeugverkehr besteht, hat man sich für den letzte[re]n Weg entschieden. Die Ausdehnung auf das ganze Reich wird befürwortet. Die Einführung der Zwangsversicherung würde eine tiefgreifende Umwandlung des gesamten Haftpflichtversicherungsrechts voraussetzen und gesamtwirtschaftlich nachteilige Folgen haben. Es müßten neue Verwaltungsträger mit einem großen Verwaltungsapparat geschaffen werden, ohne daß auch nur mit einiger Sicherheit dafür gebürgt⁶ werden könnte, daß die neue Regelung sich bewähren wird. Auch läge in der Einführung der Zwangsversicherung eine ungerechtfertigte Ausweitung des Gedankens der staatlichen Fürsorge für jeden Volksgenossen, wie sie ohne Rückwirkung auf andere Gebiete des öffentlichen Lebens nicht ohne weiteres für einen einzelnen Sektor verantwortet werden könnte.

Demgegenüber bietet die *Pflichtversicherung* den Vorteil, daß sie ohne erheblichen Kostenaufwand im Rahmen der bisherigen Versicherungswirtschaft durchgeführt werden kann. Ein Bedürfnis zur Einführung einer besonderen Monopolanstalt ist nicht gegeben. Ebenso wenig besteht Anlaß, bei Durchführung der Pflichtversicherung wegen der Gesellschaftsform der einzelnen Unternehmungen (öffentliche Körperschaft, Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) Unterschiede zu machen und den Betrieb der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung etwa einer bestimmten Unternehmungsform vorzubehalten. Der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Unternehmungen und Unternehmungsformen bietet die beste Gewähr für einen ausreichenden und billigen Versicherungsschutz. Die Form der Pflichtversicherung schließt nicht aus, daß nach entsprechender Prüfung ein später etwa auftretendes Bedürfnis auf Deckung von Unfällen, die durch Schwarzfahrten verursacht und von der Versicherung nicht erfaßt werden, befriedigt wird.

³ S. Dok. Nr. 203 zu Anm. 5.

⁴ KFG vom 3. 5. 1909 (RGBl. S. 437) mit den seitherigen Änderungen; s. Dok. Nr. 136 Anm. 3.

⁵ Näheres s. ebd. Anm. 4.

⁶ In der Vorlage: verbürgt.

Von der Pflichtversicherung wären das Reich, die Länder und in gewissem Umfange die Gemeinden, ferner auf ihr Ersuchen die NSDAP auszunehmen.

Der *Ausgestaltung der Pflichtversicherung* kann die in Österreich bestehende Regelung, die sich weitgehend mit der in den sudetendeutschen Gebieten geltenden deckt, zugrunde gelegt werden. Sie sieht vor, daß Polizei und Versicherer in ständiger und enger Zusammenarbeit die Aufrechterhaltung der Versicherung überwachen, um zu verhindern, daß sich Kraftfahrzeuge ohne Versicherungsschutz im Verkehr befinden. Durch Gewährung des Pfandrechts⁷ und der unmittelbaren Klage für den Geschädigten⁸ trifft sie Vorsorge, daß die Rechte des Geschädigten nicht etwa durch Maßnahmen der am Versicherungsverhältnis unmittelbar Beteiligten beeinträchtigt werden können.

Gesetzestechisch wären die erforderlichen Vorschriften im Wege einer Durchführungsverordnung zum Kraftfahrzeuggesetz sowie durch Ergänzung des Versicherungsvertragsgesetzes⁹ durchzuführen. Dabei könnten auch die Sondervorschriften, die bisher im Altreich für die Pflichtversicherung im Kraftfahrverkehr bestehen, der allgemeinen Regelung angepaßt werden¹⁰.

⁷ D. h. der Geschädigte konnte die Forderung des gegnerischen Versicherungsnehmers gegen dessen Versicherungsgesellschaft pfänden lassen, mit der Wirkung eines Verfügungsverbots zu seinen Gunsten; s. THEES (O. Anm. 1) S. 80–82; ferner Karl HELDRICH/[Joh.] THEES, Das gesetzliche Pfandrecht des Geschädigten bei der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, in: DJ 1939, S. 777–784.

⁸ Klagerecht des Geschädigten unmittelbar gegen die Versicherungsgesellschaft eines Unfallverursachers, wenn diese ihre Leistungspflicht infolge einer Vertragsverletzung des Versicherungsnehmers bestritt; ebd. Bl. 83 f. Zum österr. Vorbild vgl. Dok. Nr. 203 Anm. 5.

⁹ *Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)* vom 30. 5. 1908 (RGBl. S. 263) i. d. F. des Gesetzes, betr. die Aufhebung des HilfskassenG vom 20. 12. 1911 (RGBl. S. 985) und der ÄndVO vom 12. 2. 1924 (RGBl. I S. 65).

¹⁰ RKabR Willuhn resümierte die Denkschrift in einem Vm. vom 17. 12. 1938, begrüßte das Vorhaben und hielt es nur für mißlich, „daß der Streit über die Zweckmäßigkeit der Gefährdungshaftung oder der Verschuldenshaftung noch weiterhin unentschieden bleibt“; R 43 II/749, Bl. 109. Am 21. 12. brachte Lammers die Sache zum Vortrag und beschied den RWiM noch am selben Tag, daß Hitler die vorgeschlagenen Maßnahmen billige und ihre alsbaldige Einführung wünsche; s. Anhang, FV 576*.

Am 3. 3. 1939 legte der RJuM einen vorläuf., noch unbetitelten GesEntw. vor, dessen erster Teil am 10. 3. mit Ressort- und Versicherungsvertretern besprochen wurde; R 43 II/749, Bl. 113–122; R 3001/20414, Bl. 345–359, 369–371. Die wichtigsten Detailfragen schienen damit schon geklärt, so daß der RJuM am 28. 3. eine revid. Fassung übersenden und deren Besprechung am 13. 4. fortsetzen lassen und abschließen konnte; R 43 II/749, Bl. 123–129; R 3001/20414, Bl. 377–385, 429–435. Offen war nur noch die Forderung des HA Ordnungspolizei nach einer „Reichsverkehrsunfallabgabe“ als Aufschlag auf die Haftpflichtprämien, zur Finanzierung der Verkehrserziehung und der Unfallverhütungspropaganda; R 3001/20414, Bl. 340 f., 477–480. Am 24. 4. 1939 ging dem RMRk die KabVorl. eines „Gesetzes über die Einführung der Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter und zur Änderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen sowie des Gesetzes über den Versicherungsvertrag“ zu, das bis zum 7. 5. ohne Widerspruch im schriftl. Beschlußverfahren angenommen wurde; R 43 II/749, Bl. 134–147; R 3001/20414, Bl. 444–476. Nun aber kamen Hitler Bedenken wegen einer zu hohen Prämienbelastung, die den Fortgang der Motorisierung und insbes. den Absatz des Volkswagens hemmen könne: Folgeband, Dok. vom 15. 6. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 258 Denkschrift des Reichswirtschaftsministeriums. 3. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d258>